

안전감독에 관한 기본체계(제4조 관련)

1. 국가항공안전감독체계 운영

국토교통부장관은 다음 각 목에 해당하는 요소에 따라 안전감독체계를 구축·운영한다.

가. 제1요소 : 항공안전분야의 기본법령에 관한 사항

- 1) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 정부의 항공안전관리에 관한 의무를 다하기 위해 항공 관련 법령(이하 "기본법령"이라 한다)을 마련하고 관리한다.
- 2) 1)에 따른 기본법령은 우리나라 항공산업의 규모, 복잡성 등 특성을 고려하여 반영한다.
- 3) 1)에서 정한 기본법령에서 정부에게 부여하는 안전감독 및 안전관리에 대한 집행권한은 법 제132조에서 따라 보장된다.

나. 제2요소 : 기본법령에 따른 세부기준에 관한 사항

- 1) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 표준화된 운영절차·제품·서비스·장비·기반시설 등에 관한 요건을 정하는 기준(이하 "세부기준"이라 한다)을 마련한다.
- 2) 1)에 따른 세부기준은 각 법령의 시행령·시행규칙, 관련 행정규칙 또는 각 부처별 정책 등의 형태로 마련되어야 한다.
- 3) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 세부기준을 주기적으로 검토하고 국내외 여건변화를 고려하여 이를 주기적으로 현행화 한다.

다. 제3요소 : 항공안전 관련 조직의 구성, 기능 및 임무에 관한 사항

- 1) 국토교통부장관 및 관계 행정기관의 장은 항공안전 관련 기본법령 및 세부기준에 따른 업무를 수행 할 정부조직을 구성하고, 해당 정부조직이 소관 업무를 수행하기 위한 전문인력 및 예산을 확보한다.
- 2) 기본법령에 대한 관장업무는 「정부조직법」에 따라 정부기관별로 구분하고, 각 부처·기관별 세부역할 및 기능을 소관 직제 및 직제 시행규칙에 명시한다.

- 3) 국토교통부장관은 항공안전프로그램의 효율적인 운영을 위하여 항공안전프로그램 관련 정부부처 및 서비스제공자로 구성하는 항공안전협의회(이하 "협의회"라 한다)를 구성·운영하여야 한다.
- 4) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 소관 항공안전활동을 수행하기 위해 필요로 하는 전문인력이 임용될 수 있도록 해당 인력에 대한 보수 및 처우가 적정 수준 이상으로 유지되도록 보장한다.
- 5) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 대통령령「공무원 행동강령」에 따라 수립한 부처·기관별 행동강령에 따라, 감독인력이 공정하게 업무를 수행토록 관리 한다.
- 6) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 적정 감독업무의 수행을 위해 감독인력의 전문성을 보장하기 위한 적정요건을 마련하여야 한다.

라. 제4요소 : 항공안전 관련 법령 등의 이행을 위한 전문인력 확보에 관한 사항

- 1) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 항공안전프로그램을 담당하는 자(이하 "항공안전공무원"이라 한다)에 대한 자격요건을 마련하고 해당자에 대한 역량 유지·향상 등을 위한 프로그램(이하 "교육프로그램"이라 한다)을 마련·시행한다.
- 2) 장관은 1)에 따라 실시한 교육·훈련에 관한 기록을 유지·관리하여야 한다.

마. 제5요소 : 기본법령을 이행하기 위한 세부지침 및 주요 안전정보의 제공에 관한 사항

- 1) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 효과적이고 표준화된 안전감독 업무를 실시하기 위해 항공안전공무원에게 다음 각 호에 해당하는 사항을 제공한다.
 - 가) 감독활동에 필요로 하는 시설, 장비 및 도구
 - 나) 최신의 다양한 기술지침, 절차, 점검표 등
 - 다) 항공고시보(NOTAM), 감항성 개선지시, 안전과 관련된 규정 변경사항 등 주요 안전정보
 - 라) 항공현장에 접근하기 위한 교통수단 등
- 2) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 법령에 따라 시행하는 각종 정

책·제도에 대하여 서비스제공자가 준수하고 고려하여야 할 사항을 포함하는 기술지침을 마련하여 제공한다.

바. 제6요소 : 항공안전 확보를 위해 국토교통부장관이 수행하는 증명, 인증, 승인, 지정 등에 관한 사항

국토교통부장관은 항공서비스 등을 수행하려는 자를 대상으로 항공법령에서 정하는 요건의 충족여부를 평가하고, 충족하는 자에 한하여 자격증명, 인증, 증명 등(이하 '안전면허'라 한다)을 교부한다.

사. 제7요소 : 안전감독 등 감시활동에 관한 사항

국토교통부장관은 바목에 정한 '안전면허'를 취득한 자가 관계법령에서 정한 요건의 지속 충족여부를 확인하기 위해 법 제132조에 따른 점검·감사(感謝)등의 활동(이하 "감시활동"이라 한다)을 수행한다.

아. 제8요소 : 항공안전문제의 해소에 관한 사항

- 1) 국토교통부장관은 항공안전문제를 해소하기 위한 행정제재를 할 수 있다.
- 2) 국토교통부장관은 안전문제의 적시 해소를 위해 본문 제37조·제38조·제39조에 따른 조치의 진행상황 및 조치의 유효성을 모니터링하고 이를 기록·관리한다.

2. 재검토 등

국토교통부장관은 제1호에 해당하는 사항이 ICAO협약 및 그 부속서에서 정하는 사항 및 우리 항공산업의 규모·복잡성 등에 부합하도록 지속 검토·관리한다.